

QUY CHẾ

Làm việc của Chi cục Hải quan khu vực VIII

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-HQKV8 ngày 12 tháng 6 năm 2026
của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, quan hệ công tác; trình tự, phạm vi, thẩm quyền và cách thức giải quyết công việc; chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông tin, báo cáo, chế độ họp và tiếp khách của Chi cục Hải quan khu vực VIII (sau đây gọi tắt là Chi cục Hải quan).

2. Công chức, người lao động các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Chi cục Hải quan làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Quy chế làm việc này.

2. Cấp trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên trực tiếp về toàn bộ hoạt động của đơn vị; cấp phó chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trưởng về những công việc được phân công, ủy quyền; cấp dưới phải nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên, cấp trên không làm thay cấp dưới và ngược lại.

3. Chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn được phân công, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác, yêu cầu phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và Quy chế làm việc này, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu của cơ quan cấp trên.

4. Phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể, xác định trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, cá nhân. Trong phân công giải quyết công việc, một đơn vị, một người được giao thực hiện nhiều việc nhưng mỗi việc chỉ được giao cho một đơn vị chủ trì, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Trưởng đơn vị được giao chủ trì phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công. Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp

với đơn vị chủ trì trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm về nội dung, thời gian, chất lượng, kết quả phối hợp công tác.

5. Tuân thủ chế độ thỉnh thị, báo cáo, đảm bảo mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải được báo cáo đầy đủ, kịp thời và được xử lý đúng thời hạn theo quy định.

6. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng việc làm cụ thể, đột phá mang lại hiệu quả thực chất. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của công chức, người lao động; đề cao sự chủ động phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ; bảo đảm công khai, minh bạch, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

8. Giữ gìn bí mật Nhà nước theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, của Bộ Tài chính và của Cục Hải quan.

Điều 3. Thời gian làm việc

1. Công chức, người lao động thực hiện thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Quy chế này.

2. Các đơn vị thuộc Trụ sở Chi cục Hải quan khu vực VIII thực hiện chế độ làm việc 05 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu; nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ theo quy định, trừ trường hợp do yêu cầu công tác.

3. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tính chất công việc và đặc thù địa bàn quản lý, Trưởng các đơn vị thuộc Chi cục bố trí công chức, người lao động làm việc, trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, tết để bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về hải quan được thông suốt, kịp thời; việc nghỉ bù và các chế độ liên quan thực hiện theo quy định.

4. Thời gian làm việc trong ngày:

Mỗi ngày làm việc của công chức theo quy định của pháp luật là 08 giờ. Các trường hợp đặc biệt sẽ do Trưởng đơn vị quyết định, nhưng phải đảm bảo quyền lợi của công chức, người lao động và không trái với các quy định của pháp luật về thời gian làm việc.

a) Tại các đơn vị thuộc trụ sở Chi cục Hải quan khu vực VIII:

- Buổi sáng: làm việc từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: làm việc từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

b) Tại các đơn vị Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu: căn cứ vào quy định về thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc của địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở, thời gian đóng mở cửa khẩu theo hiệp ước, hiệp định với nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam để xác định thời gian làm việc cụ thể.

5. Thời gian làm việc cụ thể của từng đơn vị được thông báo công khai tại trụ sở làm việc để tổ chức, cá nhân liên hệ công tác.

Điều 4. Chế độ nghỉ ngơi

1. Chế độ, thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ đi nước ngoài giải quyết việc riêng, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản của công chức hải quan thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và của Chi cục.

2. Công chức, người lao động khi nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, nghỉ đi nước ngoài giải quyết việc riêng và các trường hợp nghỉ khác theo quy định phải có đơn xin nghỉ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp đột xuất, bất khả kháng phải kịp thời thông báo và hoàn thiện thủ tục theo quy định sau khi trở lại làm việc; nội dung đơn và thời gian gửi đến cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quy chế công vụ của Cục Hải quan.

3. Người xin nghỉ có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho cá nhân được phân công tiếp nhận; bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên và việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

4. Công chức, người lao động tự ý nghỉ việc khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý hoặc nghỉ quá thời gian được cho phép mà không có lý do chính đáng thì coi như tự ý bỏ việc.

5. Thẩm quyền quyết định việc cho nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của Bộ Tài chính và Cục Hải quan.

Điều 5. Kỷ luật, kỷ cương hành chính

1. Công chức, người lao động có trách nhiệm chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế làm việc, nội quy cơ quan và các quy định của pháp luật, của ngành Hải quan trong thực thi công vụ.

2. Chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời giờ làm việc; chấp hành đúng quy định về trực ban, trực nghiệp vụ theo phân công; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không để công việc chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

3. Thực hiện đúng văn hóa công sở, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; không gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

4. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin, quản lý và sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị; kịp thời chấn chỉnh,

xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Điều 6. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

1. Công chức, người lao động có trách nhiệm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và của Chi cục.

2. Việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, quản lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin và phát hành văn bản được thực hiện trên môi trường điện tử, Hệ thống điều hành tập trung và các hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Công chức, người lao động có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tiến độ xử lý công việc trên hệ thống; sử dụng thư điện tử công vụ, chữ ký số và các phần mềm nghiệp vụ đúng quy định; bảo đảm tính chính xác, kịp thời, an toàn, bảo mật thông tin và dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại đơn vị; gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

5. Công chức, người lao động có trách nhiệm chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp có thẩm quyền về việc sử dụng tài khoản, dữ liệu và thông tin được giao quản lý.

Chương II **TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ** **CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC**

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan

1. Trách nhiệm của Chi cục trưởng:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan, Phó Cục trưởng phụ trách về toàn bộ hoạt động của Chi cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

b) Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng và Phó Cục trưởng phụ trách. Chủ động tổ chức triển khai đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định của pháp luật, các quy trình nghiệp vụ Hải quan trên địa bàn Chi cục Hải quan quản lý;

c) Phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Chi cục; phân cấp hoặc ủy quyền cho Trưởng các đơn vị giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực quản lý của Chi cục Hải quan theo quy định của pháp luật hoặc được Cục Hải quan phân công. Chịu trách nhiệm trước cấp trên về những vấn đề do các Phó Chi cục trưởng, Trưởng đơn vị quyết định trong trường hợp các Phó Chi cục trưởng,

Trưởng đơn vị đã báo cáo, xin ý kiến Chi cục trưởng;

d) Phân công, kiểm tra, đôn đốc, quản lý, đánh giá toàn diện việc thực hiện công việc của cấp phó, công chức, người lao động trong đơn vị; thực hiện quản lý, đánh giá công chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nội quy, quy chế của Chi cục Hải quan, Cục Hải quan và Bộ Tài chính đối với công chức, người lao động trong đơn vị;

đ) Chủ động nghiên cứu, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Lãnh đạo Cục và đề xuất ý kiến giải quyết đối với các vấn đề mới phát sinh, các vấn đề vượt thẩm quyền, những vướng mắc về chính sách, chưa có hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, những hướng dẫn trái với quy định của pháp luật, những vấn đề nổi cộm của đơn vị hoặc các vấn đề đã phối hợp với các đơn vị khác có liên quan trao đổi, giải quyết nhưng còn có ý kiến khác nhau.

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Chi cục Hải quan hoặc các vấn đề khác được phân công;

f) Ủy quyền cho cấp phó quản lý, điều hành đơn vị bằng văn bản khi vắng mặt ở cơ quan trong ngày làm việc; Báo cáo Cục trưởng và Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị (qua Ban Tổ chức cán bộ), đồng thời thông báo cho Văn phòng Cục Hải quan (qua giấy ủy quyền điều hành) khi vắng mặt từ 01 ngày làm việc trở lên hoặc đi công tác ra ngoài địa bàn; phân công Phó Chi cục trưởng khác giải quyết công việc thay khi Phó Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực công tác vắng mặt;

g) Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí được giao hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực;

h) Thực hiện chế độ cập nhật thông tin và báo cáo theo quy định;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục giao.

2. Phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng:

2.1. Chi cục trưởng trực tiếp giải quyết các công việc sau đây:

a) Các công việc thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Cục Hải quan; các công việc, nhiệm vụ được Cục Hải quan giao, ủy quyền.

b) Các nhiệm vụ định hướng, xây dựng đề án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển trung, dài hạn; các nhiệm vụ công tác lớn, trọng yếu của Chi cục Hải quan;

c) Công việc đã giao cho Phó Chi cục trưởng thực hiện nhưng thấy cần thiết phải giải quyết vì yêu cầu cấp bách hoặc nội dung quan trọng hoặc do Phó Chi cục trưởng được phân công vắng mặt mà không có Phó Chi cục trưởng khác thay thế; những việc các Phó Chi cục trưởng còn có ý kiến khác nhau, những

vấn đề mới phát sinh ngoài chương trình đã bàn với các Phó Chi cục trưởng;

d) Những công việc khác theo quy định của pháp luật hoặc do Cục trưởng, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu.

2.2. Chi cục trưởng đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Chi cục Hải quan trước khi quyết định các vấn đề sau:

a) Quy chế làm việc của Chi cục Hải quan; chương trình hành động, các biện pháp triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên;

b) Kế hoạch, định hướng quy hoạch, các chương trình phát triển trung, dài hạn và dự án, đề án do Chi cục Hải quan chủ trì xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

c) Chương trình công tác trọng tâm hàng năm; báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của Chi cục Hải quan và các báo cáo khác nếu thấy cần thiết; các công việc trọng tâm, trọng điểm cần tập trung điều hành chỉ đạo trong từng thời điểm cụ thể;

d) Xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách, Quy chế quản lý tài chính, chế độ chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản, kế hoạch mua sắm tài sản, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Chi cục Hải quan theo quy định;

đ) Công tác tổ chức, công tác cán bộ của Chi cục Hải quan;

e) Những vấn đề khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chi cục trưởng thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Chi cục;

f) Trong trường hợp cần quyết định gấp mà không có điều kiện thảo luận tập thể, Chi cục trưởng chỉ đạo đơn vị chủ trì gửi hồ sơ, tài liệu đề xin ý kiến cùng Phó Chi cục trưởng và tổng hợp, trình Chi cục trưởng quyết định.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan

1. Các Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng quản lý, điều hành, phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của một số đơn vị thuộc Chi cục Hải quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục trưởng về các quyết định của mình, không trực tiếp xử lý những vấn đề đã được phân cấp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Trưởng các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan.

2. Phó Chi cục trưởng có trách nhiệm:

a) Các Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng phân công, quản lý, điều hành, phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác, một số đơn vị thuộc Chi cục, theo dõi chỉ đạo một số đơn vị Hải quan cửa khẩu.

b) Chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về tiến độ và chất lượng công việc;

c) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách trong

việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ kế hoạch thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất những vấn đề cần thiết phải sửa đổi, bổ sung;

d) Chủ trì các cuộc họp thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công, ủy quyền;

đ) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị, lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách;

e) Ký thay Chi cục trưởng các văn bản thuộc phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác theo phân công của Chi cục trưởng;

f) Phối hợp với Phó Chi cục trưởng khác trong giải quyết công việc có liên quan. Trường hợp có sự không thống nhất ý kiến giữa các Phó Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng trực tiếp giải quyết công việc phải báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết để Chi cục trưởng quyết định;

g) Khi xử lý công việc cụ thể, Phó Chi cục trưởng có quyền bảo lưu ý kiến riêng và thể hiện rõ ý kiến đó trong phiếu trình để Chi cục trưởng xem xét, quyết định nhưng vẫn phải thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng. Phó Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về các đề xuất của cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ được giao;

h) Trường hợp Lãnh đạo Cục làm việc và phân công trực tiếp cho Phó Chi cục trưởng thì Phó Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm thi hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục và báo cáo kịp thời với Chi cục trưởng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

3. Phó Chi cục trưởng báo cáo Chi cục trưởng những vấn đề sau:

a) Những vấn đề pháp luật chưa quy định, chưa có trong chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục Hải quan hoặc các vụ việc, vấn đề nổi cộm, nhạy cảm phát sinh liên quan đến lĩnh vực, đơn vị được giao phụ trách, quản lý;

b) Chương trình, kế hoạch công tác và việc điều chỉnh nội dung, thời hạn các công việc đã được xác định trong chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục Hải quan thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Những vấn đề có liên quan đến từ hai Phó Chi cục trưởng trở lên nhưng các Phó Chi cục trưởng còn có ý kiến khác nhau;

d) Những vấn đề khác khi Phó Chi cục trưởng thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Chi cục trưởng;

đ) Khi vắng mặt từ 01(một) ngày làm việc trở lên phải báo cáo Chi cục trưởng để phân công Phó Chi cục trưởng khác giải quyết công việc thay. Trường hợp đi công tác phải báo cáo Chi cục trưởng về kế hoạch công tác, kết quả của chuyến đi.

Điều 9. Cách thức giải quyết công việc của Lãnh đạo Chi cục

1. Tập thể Lãnh đạo Chi cục làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ bàn bạc thống nhất những nội dung quan trọng để báo cáo cấp trên hoặc ngành có liên quan.

2. Giải quyết công việc thông qua chỉ đạo trực tiếp; văn bản, hồ sơ, tài liệu trình; Hệ thống điều hành tập trung; Hội nghị, họp, làm việc, tiếp công dân, đi công tác; công tác trực ban, giám sát trực tuyến và cách thức phù hợp khác.

3. Tổ chức họp tập thể Lãnh đạo Chi cục trước cuộc họp giao ban định kỳ của Chi cục hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc, phù hợp với thời gian làm việc, lịch công tác của Lãnh đạo Chi cục; Tổ chức họp tập thể Lãnh đạo Chi cục đối với các vấn đề theo quy định của pháp luật hoặc khi cần thiết để nghe ý kiến tham mưu, đề xuất và thực hiện thống nhất đối với những vấn đề phức tạp, quan trọng.

4. Thành lập các Tổ, Nhóm công tác phối hợp để chỉ đạo đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Chi cục Hải quan, nhiều ngành, nhiều địa phương theo quy định pháp luật và phân cấp.

5. Ngoài các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách, các Phó Chi cục trưởng khi có thông tin về tình hình thuộc lĩnh vực, đơn vị khác thì trao đổi trực tiếp với Phó Chi cục trưởng phụ trách, theo dõi đơn vị đó, đồng thời báo cáo Chi cục trưởng để thống nhất điều hành, chỉ đạo.

Điều 10. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan

1. Trưởng đơn vị là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng phụ trách về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, kể cả các vấn đề do cấp Phó quyết định trong phạm vi nhiệm vụ đã phân công cho cấp Phó hoặc ủy quyền.

2. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trưởng đơn vị:

a) Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng phụ trách;

b) Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan đảm bảo hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn công việc. Không giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị khác khi không có chỉ đạo của cấp trên;

c) Chỉ đạo, đôn đốc công chức, người lao động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, giải quyết công việc thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công bảo đảm chất lượng và thời gian;

d) Trực tiếp quản lý công chức, người lao động trong đơn vị; Phân công công việc cho cấp phó và các công chức, người lao động khoa học, phù hợp

năng lực để phát huy tối đa khả năng, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động; Tăng cường kiểm tra nội bộ, phòng ngừa sai phạm, kịp thời phát hiện rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

đ) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, của ngành và của Chi cục Hải quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, văn hóa công sở; sử dụng có hiệu quả tài sản được giao đồng thời tổ chức triển khai các văn bản quy định, quy chế khác có liên quan;

e) Tham gia ý kiến vào các văn bản theo yêu cầu của Chi cục đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về nội dung tham gia; phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết công việc được giao theo quy định; báo cáo Lãnh đạo Chi cục phụ trách về các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị;

f) Chủ động tham gia và tạo điều kiện để công chức, người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ trong các Ban, Tổ, Nhóm, Hội đồng của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) và các tổ chức đoàn thể thuộc Chi cục Hải quan khi có yêu cầu;

g) Ủy quyền cho cấp phó quản lý, điều hành đơn vị khi vắng mặt; trường hợp Trưởng đơn vị vắng mặt từ 01(một) ngày làm việc trở lên hoặc đi công tác ra ngoài địa bàn phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Chi cục trưởng, đồng thời báo cáo Phó Chi cục trưởng phụ trách đơn vị;

h) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thông tin, kịp thời;

i) Tổ chức thực hiện thống kê số liệu, lưu trữ số liệu hàng năm của đơn vị hoặc số liệu thuộc lĩnh vực công tác đơn vị phụ trách;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao.

3. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Chi cục Hải quan:

Ngoài việc giải quyết công việc theo trách nhiệm và phạm vi của Trưởng đơn vị thuộc Chi cục Hải quan nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Chánh Văn phòng Chi cục Hải quan có những trách nhiệm và thẩm quyền sau đây:

a) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc;

b) Giúp Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng trong điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan;

c) Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Xây dựng lịch và tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ, thông báo ý kiến kết luận, nội dung chỉ đạo của Chi cục trưởng và đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện;

d) Giải quyết một số công việc theo sự uỷ quyền của Chi cục trưởng. Được quyền yêu cầu Trưởng các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Chi cục giao;

đ) Đề xuất với Chi cục trưởng về những công việc phát sinh do cấp có thẩm quyền giao cho Chi cục Hải quan để phân công các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chi cục Hải quan; tổ chức thông tin kịp thời về kết quả hoạt động của Lãnh đạo Chi cục đảm bảo chế độ bảo mật theo quy định.

e) Tham mưu Chi cục trưởng phân công đầu mối phối hợp công tác, cung cấp thông tin với các cơ quan bên ngoài theo chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị.

f) Giải quyết một số công việc cụ thể theo ủy quyền của Lãnh đạo Chi cục.

4. Trưởng Hải quan cửa khẩu ngoài việc thực hiện nhiệm vụ nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn có trách nhiệm:

a) Chủ động tổ chức triển khai đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định pháp luật, các quy trình nghiệp vụ Hải quan trên địa bàn do Hải quan cửa khẩu quản lý;

b) Báo cáo Lãnh đạo Chi cục những vấn đề phát sinh tại đơn vị hoặc do đơn vị phát hiện mang tính chất cảnh báo hoặc cần đề xuất thực hiện thống nhất trong toàn Chi cục để thông tin, cảnh báo cho các đơn vị khác biết, phòng ngừa hoặc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện;

c) Chủ động nghiên cứu, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo cụ thể vụ việc về Chi cục Hải quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, những vướng mắc về chính sách, chưa có hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, những hướng dẫn trái với quy định của pháp luật phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục và đề xuất biện pháp giải quyết;

d) Chủ động xem xét, báo cáo Lãnh đạo Chi cục xử lý kỷ luật công chức, người lao động có sai phạm và trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để vụ, việc sai phạm xảy ra trong đơn vị, lĩnh vực công tác quản lý, phụ trách theo quy định;

đ) Trưởng đơn vị trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình phải chủ động kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp dưới; trực tiếp và yêu cầu cấp phó thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức tại hiện trường; tổ chức công tác tự kiểm tra của đơn vị theo quy định về phân cấp quản lý.

Điều 11. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan

1. Phó trưởng đơn vị là người giúp Trưởng đơn vị, được Trưởng đơn vị phân công phụ trách thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đơn vị về nhiệm vụ được phân công.

2. Chủ động chỉ đạo giải quyết công việc được phân công; phối hợp với

các cấp phó khác để giải quyết công việc có liên quan; ký thay Trưởng đơn vị trong phạm vi công tác được phân công, ủy quyền; yêu cầu công chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện công việc, vướng mắc phát sinh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, xử lý.

3. Khi xử lý công việc cụ thể, Phó trưởng đơn vị có quyền bảo lưu ý kiến riêng và thể hiện rõ ý kiến đó trong phiếu trình để Trưởng đơn vị xem xét, quyết định nhưng vẫn phải thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng đơn vị. Cấp phó của đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các đề xuất của cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ được giao.

4. Khi được Trưởng đơn vị ủy quyền, cấp phó có trách nhiệm thay mặt Trưởng đơn vị giải quyết công việc theo nội dung, phạm vi, thời hạn ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về công việc đã giải quyết, có trách nhiệm báo cáo Trưởng đơn vị về kết quả thực hiện khi kết thúc ủy quyền.

5. Khi vắng mặt từ 01(một) ngày làm việc trở lên hoặc ra ngoài địa bàn phải báo cáo Trưởng đơn vị để phân công cấp Phó khác giải quyết công việc.

6. Trường hợp Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo và phân công trực tiếp nhiệm vụ cụ thể cho cấp phó của đơn vị thì cấp phó phải chịu trách nhiệm thi hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục và báo cáo kịp thời với Trưởng đơn vị sau khi thực hiện xong công việc.

Điều 12. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của công chức, người lao động

1. Công chức, người lao động phải tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khi thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên về nội dung tham mưu, đề xuất xử lý công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; trường hợp không thực hiện đúng quy định gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định.

2. Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, phân công công tác của cấp trên; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các công việc được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng đơn vị về những vi phạm do cá nhân gây ra.

3. Chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định, quy trình giải quyết công việc; có tinh thần hợp tác, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong giải quyết công việc; báo cáo lãnh đạo trực tiếp các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác nhau; giữ gìn đoàn kết trong đơn vị; sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ chung, đột xuất được giao.

4. Thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

5. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; quản lý, lưu giữ hồ sơ công việc; quản lý và sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc được

giao theo quy định; chấp hành nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nội quy, quy định về kỷ luật lao động, chế độ bảo mật, các quy định về phòng chống cháy, nổ, giữ gìn trật tự, an toàn và vệ sinh cơ quan.

6. Có trách nhiệm báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, sai sót tại các quyết định của cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và kiến nghị lãnh đạo đơn vị phương án xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Không báo cáo vượt cấp trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trừ trường hợp đã báo cáo Lãnh đạo phụ trách trực tiếp nhưng không được giải quyết kịp thời.

Điều 13. Trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc

1. Công chức, người lao động được giao xử lý công việc có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, tham mưu, giải quyết công việc đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn được giao; bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Mỗi công việc phải xác định rõ cá nhân chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong tham mưu, xử lý và tổ chức thực hiện; cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp có thẩm quyền về nội dung tham mưu, đề xuất, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trong quá trình giải quyết công việc, công chức, người lao động có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan; không chuyển công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình sang đơn vị, cá nhân khác.

4. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền giải quyết, cá nhân được giao nhiệm vụ phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo; không để chậm tiến độ, tồn đọng công việc mà không báo cáo.

5. Công chức, người lao động có trách nhiệm chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin, quản lý hồ sơ, tài liệu trong quá trình xử lý công việc theo quy định.

6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của công chức, người lao động theo quy định.

Điều 14. Xử lý công việc khẩn cấp, đột xuất

1. Khi phát sinh công việc khẩn cấp, đột xuất, Trưởng các đơn vị, công chức, người lao động có liên quan phải chủ động xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

2. Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình xử lý công việc; trường hợp cần thiết được ưu tiên bố trí nguồn lực, thời gian để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả xử lý.

3. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc

trong quá trình thực hiện, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo; không để chậm trễ, tồn đọng công việc mà không báo cáo.

4. Việc xử lý công việc khẩn cấp, đột xuất được thực hiện bằng hình thức phù hợp, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật và của ngành Hải quan.

Chương III **QUAN HỆ CÔNG TÁC**

Điều 15. Quan hệ công tác với Cục Hải quan

1. Quan hệ công tác giữa Chi cục trưởng với Lãnh đạo Cục Hải quan:

a) Tuân thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan;

b) Báo cáo, phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung; báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết để xin ý kiến chỉ đạo.

2. Chi cục Hải quan liên hệ chặt chẽ với các đơn vị thuộc Cục Hải quan để trao đổi thông tin, phối hợp, rà soát việc thực hiện chương trình công tác, bảo đảm hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các đề án, công việc được giao theo sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục Hải quan. Văn phòng làm đầu mối giúp Chi cục trưởng triển khai, theo dõi việc phối hợp. Quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Cục Hải quan thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc.

Điều 16. Quan hệ công tác với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, cơ quan nhà nước khác trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh

1. Tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới trên địa bàn.

2. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và cơ quan nhà nước khác trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Quan hệ công tác giữa các Lãnh đạo Chi cục

1. Chi cục trưởng chỉ đạo các Phó Chi cục trưởng phối hợp triển khai các kế hoạch công tác, quy chế làm việc của Chi cục Hải quan theo phân cấp và phân công cụ thể.

2. Các Phó Chi cục trưởng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết công việc và chấp hành nghiêm chế độ thỉnh thị, báo cáo Chi cục trưởng.

3. Khi Chi cục trưởng điều chỉnh phân công nhiệm vụ; các Phó Chi cục trưởng có trách nhiệm bàn giao với nhau về nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đồng thời báo cáo Chi cục trưởng.

Điều 18. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Chi cục với Trưởng các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan

1. Lãnh đạo Chi cục

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giao phụ trách. Chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, sai phạm của đơn vị, nếu những khuyết điểm, sai phạm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Lãnh đạo Chi cục.

b) Thường kỳ hoặc đột xuất, Lãnh đạo Chi cục làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị, tham gia giao ban với các đơn vị được phân công phụ trách để nghe báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị hoặc các nội dung khác có liên quan để chỉ đạo việc thực hiện.

c) Quán triệt những chủ trương, chính sách, các quy định pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị; nghiên cứu, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Trưởng các đơn vị.

2. Trưởng các đơn vị

a) Chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

b) Báo cáo, phản ánh các khó khăn, vướng mắc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề không phù hợp.

c) Khi có căn cứ để cho rằng chỉ đạo, quyết định của Lãnh đạo Chi cục chưa phù hợp hoặc không đúng quy định pháp luật thì phải báo cáo ngay bằng văn bản với Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo, ra quyết định. Trường hợp phải chấp hành thì đồng thời phải báo cáo Chi cục trưởng quyết định.

Điều 19. Quan hệ giữa các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan

1. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chung của Chi cục Hải quan và chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

2. Khi tiếp nhận giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Chi cục giao đơn vị chủ trì nhưng có liên quan đến đơn vị khác:

a) Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản :

- Đơn vị chủ trì có trách nhiệm: Xác định đơn vị có liên quan cần xin ý kiến; Đề nghị tham gia ý kiến phải ghi rõ nội dung cần lấy ý kiến, thời hạn trả lời và đầu mối liên hệ.

- Đơn vị được xin ý kiến có trách nhiệm: Nghiên cứu, có quan điểm rõ ràng trong nội dung trả lời những vấn đề được xin ý kiến và các nội dung khác (nếu cần) trên cơ sở quy định của pháp luật, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Chi

cục Hải quan đảm bảo thời hạn theo yêu cầu. Quá thời hạn tham gia ý kiến (được xác định do nguyên nhân chủ quan) được xem là đồng ý với nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Lãnh đạo Cục Hải quan và Lãnh đạo Chi cục Hải quan. Trường hợp thời điểm nhận được văn bản tham gia ý kiến đã quá thời hạn yêu cầu phải trả lời, Trưởng đơn vị được lấy ý kiến phải trao đổi với đơn vị lấy ý kiến để thống nhất lại thời hạn trả lời.

b) Trường hợp tổ chức họp lấy ý kiến:

- Đơn vị chủ trì có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ tài liệu để xin ý kiến; có biên bản ghi chép nội dung, các ý kiến tham gia tại cuộc họp.

- Các đơn vị được mời dự họp có trách nhiệm: Cử thành phần họp có đủ thẩm quyền để đại diện cho ý kiến tham gia của đơn vị. Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục Hải quan về việc cử thành phần dự họp và ý kiến tham gia tại cuộc họp.

3. Việc phối hợp giải quyết công việc phải bảo đảm rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, nội dung, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính về tiến độ, chất lượng và kết quả xử lý công việc; đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về nội dung tham gia phối hợp. Việc phối hợp đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, rút ngắn thời gian và giảm thủ tục hành chính.

Điều 20. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Chi cục, Trưởng các đơn vị với các tổ chức Đảng, đoàn thể

1. Nguyên tắc quan hệ giữa Lãnh đạo Chi cục với các tổ chức đoàn thể thuộc Chi cục Hải quan:

a) Thực hiện theo Điều lệ hoạt động của các tổ chức, quy định của pháp luật, các văn bản khác có liên quan và Quy chế làm việc của các tổ chức đó.

b) Lãnh đạo Chi cục chủ động, tích cực báo cáo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đảng uỷ, các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoạt động hiệu quả theo đúng quy định.

c) Trao đổi ý kiến với các tổ chức trước khi quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

2. Quan hệ giữa Lãnh đạo Chi cục và Đảng uỷ Chi cục Hải quan.

a) Đảng uỷ Chi cục Hải quan thực hiện vai trò lãnh đạo xuyên suốt đối với Lãnh đạo Chi cục, Chi cục Hải quan thông qua công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các đơn vị có liên quan nhằm lãnh đạo bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

b) Lãnh đạo Chi cục có trách nhiệm:

- Cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản có liên quan của Đảng uỷ thành chương trình công tác, kế hoạch hành động, văn bản của Chi cục Hải

quan để triển khai đến các đơn vị;

- Báo cáo và xin chủ trương của Đảng uỷ các nội dung công việc lớn, quan trọng, mang tính định hướng của ngành. Việc xin chủ trương có thể thực hiện bằng văn bản hoặc mời tham gia các cuộc họp, hội nghị định kỳ, đột xuất, chuyên đề;

- Thường xuyên báo cáo với Đảng uỷ tình hình các mặt công tác và các chủ trương, nhiệm vụ dự kiến triển khai để Đảng uỷ lãnh đạo đảng viên thực hiện có hiệu quả.

- Báo cáo, trao đổi bằng văn bản với Đảng uỷ Chi cục những công việc liên quan đến công tác cán bộ để Đảng uỷ có ý kiến tham gia hoặc lãnh đạo tổ chức thực hiện;

- Đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và cán bộ để Đảng uỷ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với hoạt động của cơ quan.

3. Quan hệ giữa Lãnh đạo Chi cục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Chi cục Hải quan.

- a) Định kỳ theo quy định hoặc khi có yêu cầu đột xuất, Chi cục trưởng hoặc Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng uỷ quyền làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Chi cục Hải quan.

- b) Phối hợp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động theo quy định tại Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định pháp luật có liên quan;

- c) Người đứng đầu các tổ chức đoàn thể thuộc Chi cục Hải quan được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị do Lãnh đạo Chi cục chủ trì có nội dung liên quan đến hoạt động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức của mình.

4. Quan hệ giữa Trưởng đơn vị với cấp uỷ, các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong đơn vị thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Hải quan, Quy chế làm việc của cấp uỷ và Ban Chấp hành tổ chức đoàn thể cùng cấp.

Điều 21. Quan hệ với công dân, cơ quan, tổ chức

1. Việc giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định; kịp thời cung cấp, hướng dẫn đầy đủ thông tin liên quan đến việc giải quyết công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Tại Trụ sở làm việc của Chi cục Hải quan và các đơn vị trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến công dân, cơ quan, tổ chức phải niêm yết công khai các nội dung sau:

- a) Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc: số điện thoại, e-mail, đường dây nóng, website;

- b) Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc;
- c) Mẫu đơn, hồ sơ;
- d) Phí, lệ phí theo quy định (nếu có);
- đ) Thời gian giải quyết công việc.

3. Việc tiếp công dân, nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thực hiện theo quy định của pháp luật, và các văn bản khác hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên (nếu có).

4. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra công chức, người lao động trong việc giải quyết công việc của công dân, cơ quan, tổ chức bảo đảm nhanh gọn, thuận tiện, đúng thời hạn và quy định của pháp luật. Xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với công chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm gây phiền hà, sách nhiễu và tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, cơ quan, tổ chức. Đối với những công việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị phải thông báo bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp để công dân, cơ quan, tổ chức biết.

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 22. Cách thức giải quyết công việc

1. Chi cục Hải quan thực hiện giải quyết công việc trên môi trường điện tử thông qua Hệ thống điều hành tập trung (trừ các công việc thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc trong trường hợp hệ thống gặp sự cố), sử dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

2. Văn phòng tham mưu Lãnh đạo Chi cục ban hành Quy trình giải quyết công việc trên môi trường điện tử, đảm bảo theo dõi, đánh giá, lưu trữ toàn bộ quá trình xử lý công việc.

3. Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Hải quan về kết quả xử lý công việc (văn bản, hồ sơ, nhiệm vụ được giao) của đơn vị. Công chức, người lao động chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về việc xử lý công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ; cập nhật thông tin về quá trình xử lý và lập hồ sơ công việc để quản lý, lưu trữ theo quy định.

4. Việc xử lý văn bản, hồ sơ và các công việc thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và tuân thủ thời hạn xử lý công việc theo quy định tại Quy chế này.

Điều 23. Tiếp nhận, xử lý văn bản đến

1. Tất cả văn bản đến Chi cục Hải quan đều phải qua bộ phận văn thư để làm thủ tục tiếp nhận, phân luồng xử lý, giải quyết, theo dõi, quản lý.

2. Văn phòng tiếp nhận, chuyển giao văn bản đến (xác định cụ thể trình Lãnh đạo Chi cục theo lĩnh vực được phân công, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành) trên Hệ thống điều hành tập trung theo quy định tại Quy chế công tác văn thư của Chi cục Hải quan, đảm bảo các văn bản đến được chuyển giao ngay trong ngày.

Đối với các công văn đóng dấu “Khẩn” hoặc “Hỏa tốc” hay gửi tên đích danh của Lãnh đạo Chi cục kịp thời báo cáo ngay Lãnh đạo Chi cục để xử lý, trường hợp Lãnh đạo Chi cục vắng mặt, phải điện thoại xin ý kiến trực tiếp Lãnh đạo Chi cục và chuyển giao văn bản cho các đơn vị để kịp thời xử lý.

3. Lãnh đạo Chi cục xử lý văn bản đến theo sự phân công phụ trách các lĩnh vực công tác. Những nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đơn vị nhưng nội dung chính thuộc lĩnh vực nào thì Lãnh đạo Chi cục phụ trách lĩnh vực đó xử lý, chỉ đạo.

4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nội dung và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý công việc đảm bảo chất lượng, thời hạn yêu cầu trên văn bản, chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục và quy định về thời hạn xử lý công việc. Xác định cụ thể phạm vi, nội dung cần lấy ý kiến để chuyển lấy ý kiến các đơn vị theo đúng chức năng, thẩm quyền; không lấy ý kiến chung chung.

Trường hợp có ý kiến khác về việc phân công xử lý văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc (kể từ thời điểm Văn phòng chuyển trên Hệ thống điều hành tập trung), đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm thông báo lại Văn phòng (nêu rõ nguyên nhân, đề xuất đơn vị chủ trì) để Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, thống nhất phương án phân công. Trường hợp các đơn vị tiếp tục chưa thống nhất phương án phân công do chưa rõ, chồng lấn trong chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, Văn phòng báo cáo Lãnh đạo Chi cục phụ trách xem xét, quyết định.

Trường hợp đơn vị được giao chủ trì chậm phản hồi ý kiến về việc phân công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan.

5. Đơn vị phối hợp có trách nhiệm nghiên cứu, có ý kiến tham gia đảm bảo chất lượng, rõ ràng, cụ thể đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và gửi về đơn vị chủ trì đúng thời hạn để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

6. Thời hạn trình Lãnh đạo Chi cục kể từ khi nhận được văn bản do Văn phòng chuyển đến:

a) Thời hạn trình hồ sơ xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

b) Đối với các công việc đã quy định cụ thể về thời gian (ví dụ: hồ sơ miễn thuế, hoàn thuế, hồ sơ xử lý vi phạm; thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo; các hoạt động thanh tra, kiểm tra; thực hiện quy định về đấu thầu, ...), thực hiện

theo quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

c) Văn bản đến thuộc danh mục quy định về mức độ khẩn, phải xử lý ngay, đảm bảo thời gian yêu cầu. Văn bản có thời hạn yêu cầu cụ thể phải đảm bảo xử lý theo đúng thời hạn yêu cầu đó.

d) Các văn bản do người dân, doanh nghiệp hỏi và các Hải quan cửa khẩu xin ý kiến chỉ đạo về chế độ chính sách, quy trình thủ tục thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan:

- Trình Chi cục tối đa không quá 05 (năm) ngày làm việc.
- Trường hợp cần lấy thêm ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Chi cục:
 - + Thời gian trình tối đa không quá 10 (mười) ngày làm việc (kể cả thời gian lấy ý kiến).
 - + Đối với các vụ việc phức tạp cần trao đổi với các cơ quan, đơn vị ngoài cơ quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, có văn bản lấy ý kiến, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị, tổng hợp trình Lãnh đạo Chi cục xử lý.
 - + Đối với trường hợp cần phải báo cáo Cục Hải quan để xin ý kiến chỉ đạo, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, có tờ trình Chi cục để báo cáo Cục Hải quan, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân. Chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được chỉ đạo của Cục Hải quan, trình Chi cục trả lời hoặc đề xuất hướng xử lý tiếp theo.

đ) Đối với các văn bản được đề nghị tham gia ý kiến, thời hạn theo yêu cầu cụ thể của đơn vị đề nghị tham gia. Trường hợp khác thì thời hạn tối đa không quá 07 (bảy) ngày làm việc.

7. Trường hợp không bảo đảm tiến độ xử lý văn bản, đơn vị, công chức được giao chủ trì phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền trước thời hạn xử lý, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý; không để xảy ra tình trạng chậm xử lý, tồn đọng công việc mà không báo cáo.

Điều 24. Hồ sơ, thủ tục trình Chi cục giải quyết công việc

1. Thủ tục trình Lãnh đạo Chi cục giải quyết công việc:

a) Văn bản do các đơn vị soạn thảo trình Lãnh đạo Chi cục phải do Trưởng đơn vị hoặc cấp phó trình ký theo lĩnh vực phân công;

b) Đối với những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khác, trong hồ sơ trình phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các đơn vị khác có liên quan hoặc Lãnh đạo các đơn vị chủ trì, phối hợp cùng ký chung Tờ trình đề xuất giải quyết công việc;

c) Hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục gồm:

- Tờ trình hoặc phiếu đề xuất trong đó nêu nội dung chủ yếu, đề xuất hướng xử lý, căn cứ đề xuất, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị (nếu có);

- Dự thảo văn bản trình ký phải có ký nháy theo quy định;
- Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có);
- Các tài liệu cần thiết khác.

2. Công chức được giao nhiệm vụ văn thư tại các đơn vị có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kết quả xử lý văn bản; đôn đốc các bộ phận, cá nhân trong đơn vị xử lý văn bản, tổng hợp kết quả xử lý văn bản của đơn vị.

Điều 25. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả

1. Lãnh đạo Chi cục có trách nhiệm xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thức vào tờ trình, nêu rõ những vấn đề đồng ý, không đồng ý và ý kiến chỉ đạo xử lý, trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc (đối với các công việc xử lý thường xuyên), 03 (ba) ngày làm việc (đối với các văn bản cần có thời gian nghiên cứu) kể từ ngày nhận được hồ sơ trình, trừ trường hợp đặc biệt.

2. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục tại hồ sơ. Trình lại hồ sơ theo thời hạn yêu cầu của Lãnh đạo Chi cục hoặc không quá 05 (năm) ngày làm việc, nếu cần lấy thêm ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Chi cục thì không quá 10 (mười) ngày làm việc (kể cả thời gian lấy ý kiến).

3. Trường hợp Lãnh đạo Chi cục nhất trí ký duyệt, văn thư Chi cục làm thủ tục phát hành văn bản đi, đồng thời chuyển trả hồ sơ cho đơn vị trình thông qua Hệ thống điều hành tập trung.

Điều 26. Xử lý các công việc do Lãnh đạo Chi cục trực tiếp chỉ đạo

1. Trường hợp Lãnh đạo Chi cục có ý kiến chỉ đạo trực tiếp, không thông qua hồ sơ, văn bản trình, Văn phòng có trách nhiệm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục đến các đơn vị có liên quan bằng hình thức trao đổi trực tiếp hoặc có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo hoặc giao nhiệm vụ trên Hệ thống điều hành tập trung, đồng thời báo cáo Phó Chi cục trưởng phụ trách theo lĩnh vực nắm, chỉ đạo đối với ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.

2. Các đơn vị sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Chi cục và cập nhật tiến độ để Văn phòng tổng hợp, theo dõi.

3. Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Chi cục các vấn đề vượt thẩm quyền, khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Điều 27. Thẩm quyền ký văn bản

1. Chi cục trưởng có thẩm quyền ký tất cả các loại văn bản của Chi cục Hải quan theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được Cục trưởng Cục Hải quan phân cấp hoặc ủy quyền.

2. Các Phó Chi cục trưởng ký thay (KT.) Chi cục trưởng các văn bản thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và các văn bản khác theo phân công của Chi cục trưởng.

3. Trường các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan ký các văn bản sau:

a) Chánh Văn phòng ký thừa lệnh Chi cục trưởng đối với các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục; các văn bản thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo và kết luận của Lãnh đạo Chi cục; chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng, năm; văn bản nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chương trình công tác; văn bản quan hệ công tác với các cơ quan có liên quan; giấy mời họp.

b) Đối với các Phòng thuộc Chi cục:

- Trưởng đơn vị ký thừa lệnh Chi cục trưởng đối với các văn bản có nội dung về xử lý công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã được Chi cục trưởng phân cấp bằng văn bản và chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản do mình ký, ban hành;

- Trưởng đơn vị ký thừa lệnh Chi cục trưởng đối với các văn bản có nội dung chưa được phân cấp, thuộc thẩm quyền xử lý của Chi cục trưởng sau khi được Lãnh đạo Chi cục duyệt và giao đơn vị xử lý và ký ban hành văn bản.

c) Trưởng các đơn vị được ký thừa lệnh (TL.) Chi cục trưởng theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này được giao lại cho cấp phó ký thay (KT.) một số văn bản theo mảng công việc được phân công phụ trách.

d) Trưởng các đơn vị ký thừa ủy quyền (TUQ.) Chi cục trưởng thực hiện theo văn bản ủy quyền riêng của Chi cục trưởng đối với từng vụ việc cụ thể và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Văn bản ủy quyền của Chi cục trưởng phải nêu rõ là “ký thừa ủy quyền”, nội dung, phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền thực hiện đúng thể thức, đóng dấu hoặc ký số của Chi cục Hải quan. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký thay.

4. Thẩm quyền ký văn bản cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế công tác văn thư của Chi cục Hải quan.

5. Người ký văn bản chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp có thẩm quyền về nội dung, thẩm quyền và việc ban hành văn bản đã ký.

Điều 28. Ban hành văn bản của Chi cục Hải quan

1. Văn phòng thực hiện phát hành văn bản của Chi cục Hải quan theo quy định tại Quy chế công tác văn thư của Chi cục Hải quan.

2. Đơn vị được giao nhiệm vụ tuyên truyền của Chi cục có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Chi cục giới thiệu nội dung các văn bản theo quy định về công khai thông tin.

3. Đối với các văn bản báo cáo Cục Hải quan hướng dẫn nghiệp vụ, chính sách; hướng dẫn xử lý quy trình, nghiệp vụ hải quan thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan; trao đổi ý kiến tham gia với các đơn vị về nghiệp vụ hải quan, khi phát hành phải báo cáo tập thể Lãnh đạo Chi cục và đơn vị chủ trì có trách nhiệm theo dõi, rà soát, trường hợp phát hiện có nội dung chưa phù hợp, kịp thời

báo cáo Lãnh đạo Chi cục để xử lý.

4. Đối với các hồ sơ trình Cục Hải quan hoặc các cơ quan khác, đơn vị chủ trì theo dõi chặt chẽ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ của Cục Hải quan và các cơ quan khác; chủ động, kịp thời phối hợp với Cục Hải quan và các cơ quan để giải quyết hồ sơ trình đúng tiến độ và đạt kết quả.

Điều 29. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao

1. Phạm vi theo dõi, đôn đốc, kiểm tra: Chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Chi cục Hải quan; các nhiệm vụ do Cục Hải quan, UBND, HĐND tỉnh, Lãnh đạo Chi cục Hải quan giao; xử lý vướng mắc, kiến nghị của các địa phương, người dân, doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cấp trên yêu cầu.

2. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện thông qua một hoặc kết hợp các cách thức sau:

a) Kiểm tra việc cập nhật thông tin trên Hệ thống điều hành tập trung; trao đổi trực tiếp với đơn vị, cá nhân để đề nghị rõ các nội dung cập nhật trong trường hợp cần thiết;

b) Yêu cầu các đơn vị, cá nhân báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

c) Thành lập tổ công tác, đoàn kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại đơn vị.

3. Trường các đơn vị tiếp nhận, phân công nhiệm vụ trên Hệ thống điều hành tập trung; Cập nhật tiến độ thực hiện, kết quả ngay sau khi có nội dung phát sinh.

Định kỳ trước giao ban hàng tháng rà soát, cập nhật tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác hàng tháng/quý và Chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Chi cục Hải quan; các nhiệm vụ do Cục Hải quan, UBND, HĐND tỉnh, Lãnh đạo Chi cục Hải quan giao.

Trường các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục về kết quả, thời hạn thực hiện nhiệm vụ được giao, nội dung cập nhật tiến độ trên Hệ thống điều hành tập trung; Giao nhiệm vụ gắn liền trách nhiệm cho công chức được phân công thực hiện, cập nhật tiến độ, kết quả triển khai; đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tại đơn vị, phối hợp kịp thời với Văn phòng để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

4. Văn phòng đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao so với yêu cầu chỉ đạo và xác nhận kết quả nhiệm vụ về mức độ hoàn thành (hoàn thành hoặc chưa hoàn thành) và tiến độ (quá hạn hoặc trong hạn), tổng hợp báo cáo tại cuộc họp Lãnh đạo Chi cục và giao ban định kỳ hàng tháng. Chuyển Phòng Tổ chức cán bộ các trường hợp giải quyết công việc chậm muộn, không đảm bảo chất lượng, không thực hiện cập nhật thông tin, báo cáo để xem xét xử lý theo quy định.

5. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Chi cục xử lý các trường hợp do Văn phòng chuyển theo khoản 4 Điều này theo quy định của Cục Hải quan và của Chi cục Hải quan.

Điều 30. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công việc

1. Hồ sơ công việc phải được lập, quản lý, cập nhật, lưu trữ đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ và quy định của ngành Hải quan.

2. Đơn vị, công chức, người lao động được giao chủ trì xử lý công việc có trách nhiệm quản lý, bảo quản, cập nhật hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện lưu trữ hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử và bàn giao hồ sơ theo quy định.

3. Việc quản lý, sử dụng, khai thác hồ sơ công việc phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành, kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định.

4. Hồ sơ công việc được quản lý, lưu trữ trên Hệ thống điều hành tập trung và các hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan theo quy định.

5. Văn phòng Chi cục có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc quản lý, lưu trữ hồ sơ công việc tại các đơn vị thuộc Chi cục.

Chương V **CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC** **VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THÔNG TIN**

Điều 31. Chương trình công tác

1. Chương trình, kế hoạch công tác năm:

a) Hàng năm, trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo, định hướng của Cục Hải quan, Văn phòng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, dự thảo chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm năm của Chi cục gửi các đơn vị tham gia ý kiến;

b) Chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày các đơn vị tham gia ý kiến, Văn phòng lấy ý kiến tham gia của các Lãnh đạo Chi cục trước khi tổng hợp, trình ký ban hành;

c) Việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm của Chi cục Hải quan được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục. Chỉ trong trường hợp cần thiết mới điều chỉnh chương trình công tác năm.

2. Chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng:

a) Chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng là sự cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm năm, các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục và đề xuất của các đơn vị về những vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong tháng, quý,

6 tháng đó;

b) Khi xây dựng chương trình công tác, các đơn vị phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Chi cục trưởng trực tiếp phụ trách đơn vị trước khi gửi Văn Phòng để tổng hợp vào chương trình công tác chung của Chi cục Hải quan.

3. Triển khai thực hiện:

a) Việc triển khai thực hiện chương trình công tác là trách nhiệm của từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Chi cục, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Chi cục phụ trách phê duyệt và gửi về Văn phòng phối hợp theo dõi. Trường hợp do những khó khăn chủ quan, khách quan không hoàn thành hoặc có thể không hoàn thành được công việc theo tiến độ, kế hoạch đã định, phải kịp thời báo cáo Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục trưởng và thông báo cho Văn phòng biết để điều chỉnh chương trình chung và đưa ra giải pháp khắc phục;

b) Hàng tháng, quý, 6 tháng các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng nêu cụ thể các công việc đã hoàn thành, công việc chưa hoàn thành, nguyên nhân; căn cứ chương trình công tác, dự kiến xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác tiếp theo gửi về Văn phòng tổng hợp báo cáo trong hội nghị giao ban hàng tháng, quý, 6 tháng của Chi cục và báo cáo định kỳ theo quy định;

c) Văn phòng là đầu mối giúp Lãnh đạo Chi cục trong việc tổng hợp xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện chương trình công tác, đảm bảo phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục.

d) Các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan căn cứ chương trình công tác của Chi cục Hải quan, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, nhiệm vụ phát sinh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và tổ chức thực hiện. Trưởng đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và tổ chức đánh giá kết quả chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị.

Điều 32. Chế độ báo cáo, thông tin

1. Nguyên tắc chung:

a) Chế độ thông tin báo cáo là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động quản lý, điều hành đối với Lãnh đạo các cấp tại Chi cục Hải quan, cấp dưới phải báo cáo cấp trên và định kỳ cấp trên thông tin cho cấp dưới về các hoạt động của ngành, của Chi cục Hải quan;

b) Thông tin báo cáo phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời giúp các cấp Lãnh đạo quyết định chỉ đạo, điều hành được sát thực, đúng quy định của pháp luật và hiệu quả;

c) Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung các loại báo cáo. Nội dung, thể thức, thời gian báo cáo và thời hạn báo cáo phải thực hiện theo đúng

các quy định của pháp luật, của ngành, Tỉnh và quy định của Chi cục Hải quan tại Quy chế này.

2. Phó Chi cục trưởng báo cáo Chi cục trưởng:

a) Tình hình thực hiện những công việc thuộc lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách, những việc vượt thẩm quyền giải quyết và những việc cần xin ý kiến Chi cục trưởng;

b) Nội dung và kết quả các hội nghị, cuộc họp khi được Chi cục trưởng ủy quyền tham dự hoặc chỉ đạo các hội nghị đó;

c) Kết quả làm việc và những kiến nghị của Chi cục đối với Cục Hải quan, các cơ quan, địa phương và đối tác khác khi được cử tham gia các đoàn công tác ở trong nước cũng như nước ngoài.

3. Các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Chi cục các thông tin về giải quyết công việc, chế độ chính sách, báo cáo định kỳ kết quả công tác, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Chi cục, các thông tin về hoạt động của cơ quan Hải quan thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Khi có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền quản lý của đơn vị, Trưởng đơn vị phải báo cáo Lãnh đạo Chi cục để xử lý kịp thời

Điều 33. Quy định chi tiết về thực hiện chế độ báo cáo

1. Báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp:

a) Văn phòng có trách nhiệm:

- Là đầu mối truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục đến các đơn vị, cá nhân có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo đó. Trường hợp gấp, Lãnh đạo Văn phòng được truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo Chi cục bằng hình thức: trực tiếp điện thoại, tin nhắn và chịu trách nhiệm về nội dung truyền đạt đó.

- Cung cấp thông tin thông qua các báo cáo hoặc trình công văn đi, đến để Lãnh đạo Chi cục biết, các vấn đề đã và đang được Chi cục giải quyết, đang trình cấp có thẩm quyền; tình hình thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và tổ chức tổng hợp trình Lãnh đạo Chi cục báo cáo Cục Hải quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

b) Trưởng các đơn vị tổ chức việc khai thác, tổng hợp báo cáo Chi cục theo chế độ quy định về báo cáo thông tin và tổ chức thông tin nội bộ để nắm kịp thời các thông tin, cơ chế chính sách có liên quan phục vụ cho công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành của Chi cục Hải quan; kịp thời phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan trong việc xử lý các vấn đề được báo chí, dư luận xã hội phản ánh liên quan đến cơ quan Hải quan.

2. Báo cáo tổng hợp định kỳ:

a) Văn phòng là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp để xây dựng các loại báo cáo và chương trình công tác của Chi cục theo quy định tại Quy chế này, đồng thời có trách nhiệm tập hợp toàn bộ báo cáo của các đơn vị vào một thư mục dùng chung đưa lên Hệ thống điều hành tập trung để khai thác, sử dụng chung.

b) Trường các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung các loại báo cáo. Nội dung, thể thức báo cáo tháng/quý/sơ kết/tổng kết được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

c) Thời gian cụ thể đối với báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và các quy định của ngành, UBND tỉnh, Văn phòng chủ trì soạn thảo, tổng hợp, trình duyệt, trong đó:

- Đối với báo cáo tuần: Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ gửi báo cáo về Chi cục trước 11 giờ 00 thứ Năm hàng tuần; Văn phòng tổng hợp báo cáo gửi về Cục Hải quan trước 16 giờ 00 thứ Năm hàng tuần.

- Đối với báo cáo tháng (trừ tháng cuối quý): Các đơn vị gửi báo cáo về Chi cục chậm nhất ngày 16 hàng tháng, Văn phòng tổng hợp thành báo cáo chung để báo cáo Cục Hải quan chậm nhất ngày 18 hàng tháng.

Các số liệu và chương trình công tác của tháng lấy kết quả từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 của tháng báo cáo.

- Đối với báo cáo quý (trừ quý II gộp cùng báo cáo 06 tháng, quý IV gộp vào báo cáo năm): Các đơn vị gửi báo cáo quý về Chi cục chậm nhất ngày 16 của tháng cuối quý. Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp thành báo cáo quý của Chi cục trình Lãnh đạo Chi cục ký báo cáo Cục Hải quan chậm nhất ngày 18 tháng cuối quý.

Các số liệu và chương trình công tác của quý lấy kết quả từ ngày 15 tháng cuối quý trước đến hết ngày 14 của tháng làm báo cáo quý, có dự kiến kết quả thực hiện đến hết quý.

- Đối với báo cáo sơ kết 06 tháng: Các đơn vị gửi báo cáo về Chi cục chậm nhất ngày 25/5. Văn phòng tổng hợp trình Lãnh đạo Chi cục ký báo cáo Cục Hải quan theo quy định.

Các số liệu và chương trình công tác 06 tháng đầu năm lấy kết quả từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 5 của kỳ báo cáo, ước thực hiện đến hết tháng 6 và được tiếp tục cập nhật theo yêu cầu của Chi cục Hải quan.

- Đối với báo cáo năm: Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết năm về Chi cục trước ngày 20/11 hàng năm. Văn phòng tổng hợp trình Lãnh đạo Chi cục ký báo cáo Cục hải quan trước ngày 25/11 hàng năm.

Các số liệu và chương trình công tác năm lấy kết quả từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến hết ngày 14 tháng 11 của kỳ báo cáo, ước thực hiện

đến hết tháng 12 năm báo cáo và được tiếp tục cập nhật theo yêu cầu của Chi cục Hải quan.

- Trường hợp thời gian gửi báo cáo quy định tại các khoản a, b, c, d, đ Điều này trùng với ngày nghỉ, lễ, tết thì thời gian gửi báo cáo là ngày trước ngày nghỉ.

Thời gian chốt số liệu đối với số thuế, số kim ngạch và số giải ngân và các số liệu đặc thù khác được thực hiện theo quy định có liên quan.

d) Hình thức gửi báo cáo:

Các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan gửi báo cáo tháng, quý, sơ kết 06 tháng và báo cáo tổng kết năm về Văn phòng bằng văn bản điện tử qua Hệ thống điều hành tập trung.

3. Báo cáo nhanh

a) Các đơn vị báo cáo vụ việc vi phạm do cơ quan hải quan phát hiện, bắt giữ (trừ các vụ việc vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ hoàn thuế và các vụ việc thuộc danh mục bí mật nhà nước) chậm nhất 04 giờ kể từ khi phát hiện, bắt giữ và cập nhật kết quả xử lý theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này về địa chỉ thư điện tử: baocaonhanh@customs.gov.vn và cbl-baocaonhanh@customs.gov.vn.

b) Trường các đơn vị chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo chậm nhất 04 giờ sau khi phát sinh vụ việc (trừ các vụ việc thuộc danh mục bí mật nhà nước) và tiếp tục cập nhật các vụ việc đã được báo cáo gửi về địa chỉ thư điện tử: baocaonhanh@customs.gov.vn đối với các trường hợp sau:

- Các vụ việc có liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ gồm công chức vi phạm pháp luật đến mức bị các cơ quan bảo vệ pháp luật triệu tập làm việc; công chức khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo vượt cấp; các vụ việc mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng hoặc bị các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh;

- Tình hình bất thường, xung đột, chông chéo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong địa bàn hoạt động Hải quan;

- Các vụ việc phức tạp, nhạy cảm khác hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Ngành bị các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh hoặc thu hút sự quan tâm của dư luận.

- Các vụ việc khác mà Trưởng đơn vị xét thấy cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

c) Đối với các vụ việc thuộc danh mục bí mật nhà nước, các đơn vị báo cáo theo hướng dẫn của Chi cục Hải quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Báo cáo đột xuất

a) Khi có vụ việc đột xuất, quan trọng, nhạy cảm xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm hoặc trong địa bàn quản lý của đơn vị, Trưởng đơn vị có trách

nhệm báo cáo trực tiếp Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng phụ trách bằng hình thức nhanh nhất toàn bộ diễn biến sự việc, những biện pháp đã xử lý, kết quả xử lý và đề xuất những biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền quy định, sau đó phải có báo cáo cụ thể, chi tiết bằng văn bản;

b) Lãnh đạo Chi cục có trách nhiệm giải quyết kịp thời những vụ việc do các đơn vị do mình phụ trách đã báo cáo;

c) Trường hợp có những vụ việc quan trọng thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan mà cần thiết phải báo cáo cấp trên thì tùy theo từng vụ việc Chi cục trưởng là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện;

5. Báo cáo chuyên đề

Để phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực chuyên sâu, các đơn vị được giao chủ trì báo cáo Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo hoặc trực tiếp đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung công tác theo chuyên đề, đảm bảo nguyên tắc:

a) Hạn chế tối đa báo cáo chuyên đề; quy định thời hạn kết thúc việc báo cáo chuyên đề.

b) Chỉ yêu cầu báo cáo sau khi đã khai thác thông tin, dữ liệu trên các hệ thống thông tin của Chi cục Hải quan, các cơ sở dữ liệu nội bộ do các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan quản lý.

c) Các nội dung yêu cầu nằm ngoài báo cáo chung mà các đơn vị đã báo cáo Chi cục Hải quan.

Trưởng đơn vị có trách nhiệm quán triệt đầy đủ, thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời hạn đề ra

Điều 34. Trách nhiệm cập nhật thông tin, số liệu và thực hiện chế độ báo cáo

1. Công chức thừa hành ở các khâu nghiệp vụ có trách nhiệm cập nhật thông tin, số liệu theo đúng quy định và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ báo cáo.

2. Trưởng các đơn vị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc cập nhật thông tin, số liệu vào hệ thống thông tin hiện có của ngành Hải quan theo đúng quy định về việc thực hiện chế độ báo cáo của Cục Hải quan và Chi cục Hải quan.

3. Trường hợp để xảy ra sai phạm trong việc cập nhật thông tin, số liệu và thực hiện chế độ báo cáo: không cập nhật, cập nhật không đúng, không đầy đủ, không kịp thời hoặc không báo cáo, báo cáo không đúng, không đầy đủ, không kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục, công tác quản lý nhà nước về hải quan thì Trưởng các đơn vị, công chức được giao nhiệm vụ cập nhật thông tin, số liệu và thực hiện chế độ báo cáo chịu trách nhiệm trực tiếp và tùy tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và ngành Hải quan .

Điều 35. Tiếp nhận, kiểm tra, khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin và trao đổi thông tin điện tử

1. Các đơn vị thuộc Chi cục được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan có trách nhiệm khai thác, tổng hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu, báo cáo Lãnh đạo Chi cục phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Phòng Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống thông tin của Chi cục có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin và vận hành hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cập nhật và khai thác, sử dụng dữ liệu của các đơn vị trên hệ thống thông tin; thực hiện trích xuất, cung cấp dữ liệu theo yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị và phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo các vướng mắc phát sinh và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thông tin.

3. Chỉ khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin của ngành Hải quan để xử lý công việc; nghiêm cấm việc khai thác thông tin để sử dụng vào mục đích cá nhân và cung cấp cho các đơn vị, cá nhân ngoài ngành Hải quan không đúng quy định. Trường hợp vi phạm, cá nhân, đơn vị có liên quan phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

4. Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các văn bản chỉ đạo, điều hành, các thông tin khác trên cổng thông tin điện tử Hải quan và Hệ thống điều hành tập trung; khuyến khích việc trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử để giải quyết công việc.

Điều 36. Theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ

1. Văn phòng Chi cục có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục đối với các đơn vị thuộc Chi cục; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

2. Đơn vị, công chức, người lao động được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời hạn được giao; cập nhật đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện trên Hệ thống điều hành tập trung theo quy định.

3. Trường hợp nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc không bảo đảm thời hạn thực hiện, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý; không để tồn đọng nhiệm vụ mà không báo cáo.

4. Trường các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 37. Công khai thông tin

1. Những việc sau đây được thông báo công khai cho công chức và người lao động biết:

- a) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hải quan;
- b) Kế hoạch và báo cáo công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, tuần của Chi cục;
- c) Kinh phí hoạt động hàng năm và quyết toán kinh phí hàng năm;
- d) Tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, công chức; kê khai tài sản hàng năm;
- đ) Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan;
- e) Nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung của những việc công khai trên đây liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nào do đơn vị đó thực hiện theo quy định. Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về những thông tin được công khai.

3. Việc công khai thông tin được thực hiện bằng một trong các hình thức: Niêm yết tại cơ quan; thông báo tại hội nghị công chức, người lao động cơ quan; thông báo bằng văn bản gửi toàn thể công chức, người lao động; thông báo cho Trưởng các đơn vị để Trưởng các đơn vị thông báo đến công chức, người lao động của đơn vị mình; thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy; trên hệ thống mạng nội bộ của Chi cục.

Điều 38. Cung cấp thông tin về chính sách pháp luật và hoạt động của cơ quan Hải quan cho Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng

1. Các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, quy chế liên quan đến lĩnh vực hải quan phải được thông tin cho Nhân dân và cơ quan báo chí biết. Đối với những văn bản về cơ chế, chính sách lớn của cơ quan Hải quan, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Hải quan, các đơn vị tổ chức tuyên truyền, công bố rộng rãi để Nhân dân hiểu và thực hiện.

Khi cung cấp thông tin không được để lộ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin về những việc nhạy cảm đang trong quá trình xử lý.

2. Việc cung cấp thông tin hoạt động của cơ quan Hải quan cho các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy trình xử lý thông tin báo chí của Chi cục Hải quan và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng là đầu mối tham mưu, giúp Lãnh đạo Chi cục trong việc: cung cấp thông tin đã được Lãnh đạo Chi cục phê duyệt cho các phương tiện thông tin đại chúng theo định kỳ hàng tháng và trong trường hợp đột xuất; trả lời

theo đề nghị của cơ quan báo chí hoặc theo chỉ đạo Cục Hải quan; yêu cầu cơ quan báo chí cải chính thông tin đã đưa nhưng chưa chính xác theo quy định của pháp luật về báo chí.

4. Văn phòng chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức họp báo theo Kế hoạch và trong trường hợp đột xuất khi được Lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

5. Cá nhân đứng tên bài viết, bài trả lời phỏng vấn phải chịu trách nhiệm về nội dung, đảm bảo phù hợp với chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ Tài chính, của Cục Hải quan về lĩnh vực hải quan và chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

6. Việc cung cấp thông tin hoạt động của cơ quan Hải quan cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy chế cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài của Cục Hải quan.

Điều 39. Xử lý thông tin các phương tiện thông tin đại chúng nêu

1. Khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật của đơn vị hoặc về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công chức, người lao động, Trưởng đơn vị có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục chủ động làm việc với cơ quan thông tấn, báo chí để phản hồi, xử lý thông tin theo đúng trình tự, quy định, đồng thời báo cáo Chi cục Hải quan (qua Văn phòng).

2. Chánh Văn phòng yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo ngay vụ việc khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật của đơn vị để tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý và báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

Trường hợp phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của công chức, người lao động Chi cục Hải quan, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ yêu cầu đơn vị có liên quan báo cáo để tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý và báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

Điều 40. Đầu mối cung cấp thông tin nghiệp vụ Hải quan theo yêu cầu của các cơ quan chức năng

1. Đội kiểm soát hải quan là đầu mối xử lý văn bản yêu cầu của cơ quan công an, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường. Đối với các đề nghị cung cấp thông tin đã được công khai, được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, Đội kiểm soát hải quan chuyển cho đơn vị có liên quan chủ trì xử lý trong ngày nhận được văn bản, đồng thời thông báo cho Văn phòng để điều chỉnh phân luồng văn bản trên Hệ thống điều hành tập trung.

2. Phòng Tổ chức cán bộ là đầu mối xử lý văn bản yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm tra.

3. Văn phòng là đầu mối xử lý các văn bản yêu cầu của các cơ quan kiểm toán và là đầu mối xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan thông

tấn báo chí.

4. Phòng Công nghệ thông tin thực hiện khai thác, thống kê số liệu và gửi các đơn vị nghiệp vụ chủ trì để trao đổi với các cơ quan nhà nước có liên quan.

5. Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan khác do Lãnh đạo Chi cục phân công.

Điều 41. Quản lý, sử dụng đường dây nóng

1. Văn phòng là đơn vị quản lý việc sử dụng đường dây nóng của Chi cục Hải quan.

2. Việc quản lý, sử dụng đường dây nóng thực hiện theo quy định riêng của Cục Hải quan và Chi cục Hải quan.

3. Các đơn vị có đường dây nóng báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng về Văn phòng. Văn phòng tổng hợp, báo cáo định kỳ Lãnh đạo Chi cục kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng và báo cáo về Cục Hải quan theo quy định.

Điều 42. Trục ban

1. Chế độ trục ban được thực hiện theo quy định tại Quy chế trục ban của Cục Hải quan và Chi cục Hải quan.

2. Trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, biên chế tổ chức hoạt động trục ban, giám sát trực tuyến đảm bảo thống nhất, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Chương VI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ

Điều 43. Nguyên tắc tổ chức các cuộc họp, hội nghị

1. Bảo đảm đúng Quy chế tổ chức các cuộc họp và hội nghị trong hoạt động của cơ quan Bộ Tài chính, Cục Hải quan; giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được phân công, phân cấp.

2. Chỉ tổ chức họp, hội nghị, hội thảo khi thực sự cần thiết; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự.

3. Theo chương trình kế hoạch; đảm bảo thiết thực, chất lượng hiệu quả, tiết kiệm, không hình thức phô trương.

4. Thực hiện lồng ghép các vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp các loại cuộc họp một cách hợp lý.

5. Áp dụng phương thức trực tuyến đối với một số cuộc họp, hội nghị theo chỉ đạo và theo yêu cầu thực tế.

6. Các cuộc họp, hội nghị, làm việc có nội dung bí mật nhà nước phải đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thành phần, địa điểm, phương tiện, thiết bị,

phương án bảo vệ và các quy định có liên quan khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 44. Nguyên tắc dự các cuộc họp, hội nghị

1. Đơn vị được triệu tập cử đúng thành phần tham gia, trường hợp không tham dự được phải báo cáo người chủ trì quyết định, đồng thời thông báo cho Văn phòng trước 01 ngày diễn ra cuộc họp, trước 01 giờ đối với trường hợp được triệu tập họp gấp trong ngày.

2. Người dự họp, hội nghị phải có mặt trước 5 phút khi cuộc họp, hội nghị bắt đầu và tham dự đầy đủ. Đơn vị, đại biểu tham dự họp chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát biểu ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm.

Điều 45. Tổ chức họp

1. Họp Lãnh đạo Chi cục:

a) Là cuộc họp định kỳ 01 lần/tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ nhằm trao đổi thông tin giữa các Lãnh đạo Chi cục hoặc của Lãnh đạo Chi cục với một số Trưởng đơn vị hoặc công chức thuộc Chi cục để giải quyết công việc thường xuyên hoặc bàn giải quyết những vướng mắc trong hoạt động quản lý, điều hành; xem xét, thống nhất ý kiến chỉ đạo, giải quyết các vấn đề, công việc quan trọng phát sinh, phức tạp liên quan đến vụ việc cụ thể;

b) Thành phần, thời gian, địa điểm tham dự được thông báo công khai trên Hệ thống điều hành tập trung.

2. Họp giao ban tháng/quý của Chi cục Hải quan:

a) Là cuộc họp do Chi cục trưởng chủ trì để đánh giá, kiểm điểm các công việc triển khai trong tháng, quý; quán triệt, triển khai nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tháng, quý tiếp theo và cho ý kiến về một số công việc chuyên đề, trọng tâm của Chi cục Hải quan (nếu có);

b) Thành phần dự họp bao gồm: Lãnh đạo Chi cục; Ban chấp hành Đảng uỷ; Trưởng các đơn vị; Phó các Phòng thuộc Chi cục; Đại diện các tổ chức đoàn thể và thành phần khác do Chi cục trưởng quyết định. Trường hợp do yêu cầu công việc đột xuất, không thể tham dự họp, phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo chủ trì cuộc họp;

c) Thời gian: Căn cứ vào tình hình công tác, Chi cục trưởng quyết định cụ thể thời gian họp.

d) Văn phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, bố trí địa điểm, đăng ký lịch trên mạng nội bộ; gửi tài liệu liên quan đến cuộc họp cho các thành phần dự họp chậm nhất trước 01 (một) ngày làm việc qua hệ thống mạng nội bộ và chịu trách nhiệm ghi chép nội dung cuộc họp.

3. Họp chuyên đề:

a) Thành phần và thời gian tổ chức hội nghị chuyên đề phụ thuộc vào nội

dung từng chuyên đề do Chi cục trưởng hoặc Phó Chi cục trưởng phụ trách quyết định;

b) Nội dung: Lãnh đạo Chi cục thảo luận và quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, công tác tổ chức cán bộ, chương trình công tác và những nội dung chuyên môn nghiệp vụ khác;

c) Đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai, chịu trách nhiệm chuẩn bị các vấn đề liên quan và trình Lãnh đạo Chi cục phụ trách duyệt chậm nhất trước 05 (năm) ngày tổ chức hội nghị.

4. Hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thảo luận các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Hải quan hoặc để giải quyết các công việc do các cơ quan cấp trên giao:

a) Thành phần họp phụ thuộc vào nội dung của từng cuộc họp;

b) Đơn vị chủ trì nội dung có trách nhiệm chuẩn bị các vấn đề liên quan. Đăng ký lịch họp với Văn phòng, chuyển giấy mời để Lãnh đạo Văn phòng ký.

5. Các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan tổ chức các cuộc họp để giải quyết các công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Điều 46. Tổ chức Hội nghị

1. Hội nghị sơ kết, tổng kết:

a) Thành phần và thời gian tổ chức hội nghị do Chi cục trưởng quyết định, bảo đảm phù hợp với chương trình công tác và sau khi được sự đồng ý của Lãnh đạo Cục Hải quan.

b) Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng, công tác năm, bàn biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lớn cho năm tới. Văn phòng có trách nhiệm tham mưu, chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

2. Hội nghị tập huấn, triển khai:

a) Là hội nghị để quán triệt, hướng dẫn, thống nhất nhận thức và cách thức triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Đảng, nhà nước hoặc các chính sách mới liên quan đến hoạt động Hải quan;

b) Thời gian tổ chức, thành phần tham dự do Lãnh đạo Chi cục quyết định.

c) Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch triển khai hội nghị, dự kiến các nội dung trình bày tại hội nghị và phân công các đơn vị chuẩn bị, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định để thực hiện.

Điều 47. Trình tự, trách nhiệm tổ chức cuộc họp, hội nghị

1. Văn phòng có trách nhiệm thông báo lịch họp trên mạng nội bộ; bố trí

sắp xếp phòng họp (chuẩn bị công tác lễ tân, khánh tiết, phong nền, nước uống, chụp ảnh, hòm phiếu...).

2. Đơn vị chủ trì tổ chức cuộc họp, hội nghị có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, chuẩn bị tài liệu để báo cáo Lãnh đạo Chi cục và gửi đến thành phần dự họp để nghiên cứu (chuyển trực tiếp hoặc qua hệ thống mạng nội bộ).

3. Ghi biên bản và thông báo kết quả cuộc họp

a) Đối với các cuộc họp Lãnh đạo Chi cục, giao ban định kỳ: Văn phòng cử người ghi biên bản, soạn dự thảo kết luận cuộc họp trình Lãnh đạo Chi cục chủ trì phê duyệt, Chánh Văn phòng thừa lệnh Chi cục trưởng ký ban hành;

b) Đối với các cuộc họp chuyên đề: Đơn vị chủ trì nội dung cuộc họp chịu trách nhiệm cử người ghi biên bản cuộc họp, soạn thảo dự thảo thông báo ý kiến kết luận chuyển Văn phòng ký ban hành thông báo.

4. Thực hiện kết luận cuộc họp: Văn phòng, các đơn vị được giao tổ chức cuộc họp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung hoặc kết luận cuộc họp; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Chi cục để chỉ đạo.

Điều 48. Theo dõi thực hiện kết luận cuộc họp

1. Văn phòng Chi cục có trách nhiệm thông báo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận cuộc họp; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Chi cục về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện theo quy định.

2. Đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ tại kết luận cuộc họp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh nội dung, thời hạn thực hiện, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chương VII ĐI CÔNG TÁC, THAM GIA HỌP VÀ TIẾP KHÁCH

Điều 49. Đi công tác trong và ngoài tỉnh

1. Thẩm quyền cử công chức, người lao động đi công tác:

a) Chi cục trưởng quyết định cử các Phó Chi cục trưởng, Trưởng, Phó đơn vị thuộc Chi cục đi công tác. Trường hợp đi công tác theo đoàn công tác của Bộ, của Cục Hải quan, của UBND tỉnh, theo nguyên tắc chung, Lãnh đạo Chi cục được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì đi công tác theo lĩnh vực đó (trừ trường hợp đặc biệt do Chi cục trưởng phân công);

b) Trưởng đơn vị quyết định cử người lao động, công chức từ cấp phó trở

xuống đi công tác và phải đảm bảo luôn có một lãnh đạo đơn vị thường trực tại cơ quan giải quyết công việc.

2. Tham gia đoàn công tác liên ngành:

a) Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, thành phần được yêu cầu, Lãnh đạo Chi cục cử công chức tham gia các đoàn công tác liên ngành. Theo yêu cầu của trưởng đoàn công tác, đơn vị được cử tham gia phải chuẩn bị bằng văn bản những nội dung liên quan đến chương trình công tác của đoàn theo chức năng, nhiệm vụ;

b) Kết thúc chuyến công tác, chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc, công chức tham gia đoàn phải báo cáo bằng văn bản gửi Trưởng đơn vị đã cử đi công tác về kết quả chuyến công tác, những nội dung có liên quan đến đơn vị do cơ sở đề nghị khi làm việc với đoàn, kết luận của trưởng đoàn. Bám sát kết luận chính thức của Đoàn công tác để tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến Chi cục Hải quan.

3. Các đoàn công tác khác:

a) Trưởng đơn vị khi cử công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác phải đảm bảo đúng thành phần liên quan đến nội dung, chương trình công tác, đồng thời phải bố trí người thay thế giải quyết công việc thường xuyên trong thời gian công chức, người lao động đi công tác;

b) Đi công tác theo đoàn phải có quyết định cử Trưởng đoàn;

c) Đoàn được cử đi công tác tại cơ sở phải chuẩn bị kế hoạch, chương trình, nội dung, báo cáo Lãnh đạo phụ trách và thông báo cho cơ sở trước khi đến ít nhất 03 (ba) ngày làm việc. Đoàn chỉ làm việc và giải quyết theo đúng nội dung, chương trình đã thông báo và đúng thẩm quyền của đoàn, đồng thời ghi nhận đầy đủ những kiến nghị có liên quan của cơ sở;

d) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, sau khi kết thúc chuyến công tác, Trưởng đoàn công tác phải có báo cáo bằng văn bản với Trưởng đơn vị đã cử đi công tác về kết quả, những kiến nghị của cơ sở có liên quan đến ngành, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện những kiến nghị đó.

Điều 50. Đi công tác nước ngoài

1. Việc đi công tác nước ngoài thực hiện theo quy định của Đảng; theo quy chế quản lý hoạt động đối ngoại, quy định phân cấp quản lý công chức của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và các văn bản khác có liên quan.

2. Đối với các trường hợp đi nước ngoài bằng nguồn kinh phí của cá nhân, thực hiện theo Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong ngành Hải quan.

Điều 51. Tham dự các cuộc họp

1. Nguyên tắc phân công dự họp:

a) Các cuộc họp, hội nghị của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy,

HĐND, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành địa phương mời đích danh Chi cục trưởng thì Chi cục trưởng dự hoặc ủy quyền cho Phó Chi cục trưởng dự;

b) Các cuộc họp không mời đích danh Chi cục trưởng, nội dung cuộc họp liên quan đến lĩnh vực của Phó Chi cục trưởng nào phụ trách thì Phó Chi cục trưởng đó tham dự. Nếu Phó Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực đó không tham dự được thì Văn phòng trình Chi cục trưởng (hoặc Phó Chi cục trưởng thường trực) phân công Phó Chi cục trưởng khác tham dự. Trước và sau khi họp, các Phó Chi cục trưởng có trách nhiệm trao đổi thông tin, phương án xử lý và thông báo kết quả cuộc họp với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng có liên quan biết bằng văn bản hoặc tại cuộc họp Lãnh đạo Chi cục gần nhất;

Trong trường hợp các Lãnh đạo Chi cục đều không thể bố trí thời gian dự họp, Lãnh đạo Chi cục phụ trách lĩnh vực liên quan ủy quyền cho một Trưởng đơn vị dự họp thay, đồng thời thông báo đến cơ quan triệu tập cuộc họp về lý do Lãnh đạo Chi cục không tham dự được cuộc họp;

Trưởng đơn vị được Lãnh đạo Chi cục ủy quyền dự họp có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục về những nội dung vượt thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc tham gia, phát biểu tại cuộc họp, báo cáo Lãnh đạo Chi cục kết quả cuộc họp.

c) Cuộc họp mời Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc công chức: do Trưởng đơn vị quyết định và báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

2. Trách nhiệm chuẩn bị tài liệu:

a) Khi có giấy mời họp, Văn phòng trình Lãnh đạo Chi cục giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, nội dung họp (trong đó xác định cụ thể một đơn vị chủ trì để tổng hợp tài liệu) và dự họp cùng Lãnh đạo Chi cục (nếu cần thiết). Trường hợp Lãnh đạo Chi cục tham dự cuộc họp, Văn phòng lên lịch họp trên Hệ thống điều hành tập trung của Chi cục;

b) Đơn vị chủ trì chuẩn bị các nội dung, tài liệu có liên quan và chuyển Văn phòng tài liệu họp đảm bảo đúng thời gian Lãnh đạo Chi cục yêu cầu, thông báo danh sách công chức dự họp (qua Văn phòng) nếu Lãnh đạo Chi cục yêu cầu dự họp cùng.

Trong trường hợp cần thiết Lãnh đạo Chi cục có thể yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo trực tiếp trước khi dự họp.

3. Báo cáo kết quả họp và lưu trữ tài liệu họp:

a) Sau khi kết thúc cuộc họp, đơn vị chủ trì nội dung cuộc họp có trách nhiệm tổng hợp kết luận của người chủ trì cuộc họp (các nội dung có liên quan), ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Chi cục tham dự cuộc họp (nếu có) và 01 bộ tài liệu chuyển Văn phòng theo dõi, lưu trữ;

b) Đối với các cuộc họp Lãnh đạo Chi cục ủy quyền cho đơn vị chủ trì nội dung cuộc họp tham dự: báo cáo Lãnh đạo Chi cục kết luận cuộc họp (các nội dung có liên quan) và ý kiến phát biểu của người được ủy quyền dự họp (nếu

có), đồng thời chuyển Văn phòng 01 bộ tài liệu và báo cáo kết quả cuộc họp;

c) Văn phòng tổng hợp tài liệu họp do đơn vị chủ trì nội dung cuộc họp chuyển và lưu trữ đảm bảo dễ tra cứu.

Điều 52. Tiếp khách, tiếp công dân và làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước

1. Liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị nào thì Trưởng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đón tiếp trình lãnh đạo Chi cục phụ trách phê duyệt và chuẩn bị nội dung làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến làm việc với Chi cục Hải quan.

2. Văn phòng là đầu mối tiếp xúc và làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến làm việc với Chi cục Hải quan mang tính đột xuất, các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

3. Khách đến làm việc với các đơn vị trong cơ quan Chi cục đăng ký với bộ phận thường trực/lễ tân, bảo vệ để được chỉ dẫn. Khách có nhu cầu làm việc với Lãnh đạo Chi cục đăng ký với Văn phòng về nội dung và thời gian. Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Chi cục, Văn phòng thông báo ngay cho khách biết.

4. Lãnh đạo Chi cục có thể uỷ quyền cho Trưởng đơn vị làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền khi làm việc, Trưởng đơn vị phải báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định.

5. Khách đến làm việc, công tác tùy từng trường hợp cụ thể bố trí nơi ăn, nghỉ do các Trưởng đơn vị có liên quan đã được phân công chủ động bố trí đón, tiếp sau khi đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

6. Việc tiếp công dân thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế tiếp dân của Bộ Tài chính, Cục Hải quan.

Điều 53. Tiếp khách nước ngoài

1. Khi có yêu cầu tiếp và làm việc với khách nước ngoài, Lãnh đạo Chi cục và các Trưởng đơn vị thực hiện theo quy định của Cục Hải quan về công tác đối ngoại.

2. Văn phòng là đầu mối chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung tiếp và làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt. Trường hợp buổi tiếp, làm việc theo chuyên đề công tác thì các đơn vị tham mưu phụ trách mảng công tác đó có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung làm việc.

3. Trong mọi trường hợp tiếp và làm việc với khách nước ngoài Trưởng đơn vị phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 54. Khen thưởng, kỷ luật

1. Việc chấp hành Quy chế này được coi là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân công chức, người lao động.

2. Đơn vị, công chức, người lao động vi phạm quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 55. Điều khoản thi hành

1. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới toàn thể công chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị để thực hiện. Trưởng các đơn vị căn cứ Quy chế làm việc của Chi cục Hải quan, ban hành quy chế làm việc của đơn vị cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định cụ thể trách nhiệm, phạm vi, mối quan hệ công tác và cách thức giải quyết công việc của lãnh đạo đơn vị và cấp phó của người đứng đầu.

2. Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục và thông báo các cá nhân, đơn vị vi phạm Quy chế tới Trưởng đơn vị, phòng Tổ chức cán bộ biết để làm cơ sở đánh giá, phân loại công chức, người lao động, bình xét thi đua.

3. Khi có sự thay đổi các văn bản, quy định được trích dẫn tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

4. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vướng mắc, những điểm không phù hợp, các đơn vị kịp thời báo cáo về Chi cục Hải quan (qua Văn phòng) để tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. /